

COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO

Il giorno del mese di 2022 alle ore _____ presso il Comune di Squillace

TRA

Il Comune di Squillace, rappresentato dalla d.ssa Giuseppina Ferrucci che si costituisce in qualità di Dirigente del Settore Personale ex art.107 del D.Lgs. n. 267/2000,

e

l'ing. Russo Antonio, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ C.F. _____,

***Vista** la legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020 art.1 comma 179 e ss. " A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, ... omissis ... le amministrazioni pubbliche ... omissis ... possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità ... omissis ...";*

Visto il Decreto del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito, relativa al profilo professionale indicato nel bando, (Esperto tecnico), avviando la fase in cui i candidati vincitori, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, sono stati assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte.

Richiamata la pec dell'Agenzia per la Coesione Territoriale assunta al prot. n. 3570 del 23/06/2022 con la quale sono stati comunicati i nominativi dei vincitori con cui il Comune di Squillace deve instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1 comma 178 della citata legge di Bilancio 2021, con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Ritenuto, di poter procedere all'assunzione, a far data dal 06.07.2022, del seguente candidato risultato vincitore come da citato Decreto del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale indicato nel bando:

- Russo Antonio – profilo " Esperto tecnico" - Categoria D, posizione economica D1.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato della durata di tre anni con decorrenza dal 06/07/2022;

Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso.

Inquadramento

Il Comune di Squillace, col presente atto, inquadra con decorrenza 06/07/2022 il dipendente Russo Antonio nella categoria "D" del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018 con profilo di Esperto tecnico, posizione economica D1.

Mansioni

Ai sensi dell'art. 12 del CCNL 21.05.2018, il Comune di Squillace potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale lo stesso è inserito perché professionalmente equivalente;

l'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell'art.52 del d.lgs. 165/01.

L'assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. 165/01 è nulla.

Durata del Contratto

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è di carattere subordinato a tempo pieno e determinato della durata di tre anni.

Trattamento Economico

La retribuzione mensile spettante, corrisponde al trattamento tabellare iniziale della categoria giuridica D, posizione economica D1, prevista dal vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, e trattamento accessorio, secondo i seguenti importi su base mensile:

stipendio tabellare	€ 1.844,62
Indennità di comparto	€ 51,90
Indennità vacanza contrattuale 2018	€ 12,91
Indennità vacanza contrattuale 2022-2024	€ 5,53
Elemento perequativo	€ 19,00
13 ^a mensilità	€ 1.857,53

La retribuzione imponibile, ai fini contributivi e fiscali, è quella prevista dal Contratto di lavoro vigente.

Sede di lavoro

L'Attività lavorativa viene espletata presso la sede centrale del Comune di Squillace, Settore Tecnico.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni, o settore o servizio, da parte del dirigente.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente.

Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nei codici di comportamento generale e aziendale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del d.lgs. n.165/01 e sue successive modifiche e integrazioni.

Eventuali incarichi presso altre Amministrazioni pubbliche o presso privati sono soggetti a preventiva autorizzazione del Comune di Squillace.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Disciplina

Il dipendente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione contenute nelle norme contrattuali e nei codici di comportamento generale e aziendale.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale e individuale, e nei codici di comportamento potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Tutela dei dati personali

Il Comune di Squillace garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Disposizioni di rinvio

Si specifica che, per quanto qui non espressamente disciplinato tra le parti, tutti gli elementi ed istituti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto, nonché, per tutto ciò che non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del Codice Civile (Libro V, Tit. II Capo I) dal D. Lgs 165/01 e dalle Leggi sui rapporti di lavoro subordinati.

Il presente contratto non è sottoposto a registrazione ai fini fiscali o ai fini costitutivi salva espressa richiesta di una delle parti contraenti, nel qual caso l'onere relativo ricadrà a carico della parte richiedente la registrazione. Il presente contratto fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Clausole finali

Il dipendente dichiara di accettare, apponendo la propria firma in calce al presente contratto, tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dipendente

Il Dirigente del Settore
avv. Giuseppina Ferrucci

Si consegna il codice di comportamento dei dipendenti

Il Dipendente